空間出來，根本不可能，永康區每一條路裡面，沒有人會去走裡面設置的人行道，現在變成說，人行道不能設 車子不能停，變成大家對於車子違停，每天開罰單，政府要讓我們的百姓，可以安居樂業，現在每個人，機車、汽車放在走廊上，怕人家開單，那你以前有檢舉達人，現在沒有檢舉達人?現在檢舉的處事，現在非常嚴重，人行道裡面，10年 20年路平專案，大部分里民都是不容易的，你如果在市區裏面，八米 十二米設計人行道，我希望說
今天的會議，能夠說在取得平衡，是不是政府規定下，明顯的八米 八米內的，就不用設定那個，設那個沒意義，十二米以上，可以考慮，我想對於我們的百姓，大家不用生活在恐慌之間，希望這邊希望能夠，大家可以提出更好意見。

臺南市無障礙協會
林昭坤理事長：
與會各位長官議員代表，我是林昭坤，第一次發言，我是輪椅使用者，市政府推動騎樓自治條例時候，團體很關心，現場來的四五位，每個人使用輔具不同，人行道沒有，完整可以通行的時候，騎樓地當然有一些原本沒有辦法，完整地在騎樓裡面做整平，這個部分，當然你的人行道沒有做，做到可以完全自由自在，在人行道走，騎樓也是我們選項之一，如果停滿汽機車，回歸到私人地使用，我們這一群組群，要怎麼行走，對我們來說很困擾，我們也不願意變成這樣，社會環境底下，說是我家土地 ，你要管我怎樣使用，萬一有一天你不幸行動不便，有沒有考慮這個部分，我想大家會想說用不到，不甘我的事，真的不幸要使用環境，會想到當初不應該贊同這法案，在觀念推動，不管甚麼習慣上，你要有一個好環境生活品質，習慣要養成，停車問題 攤商問題，騎樓使用，他是可以用更好調整，可以安全地使用，以上是我的發言謝謝。

臺南市無障礙協會
邱麗夙常務理事：
針對我個人大家看到，我是電動輪椅使用者，每天走在路上，騎樓來說，是私人領域，法規又說供大眾使用，我有權利走在那條路，我是走馬路好 還是騎樓好，能夠走騎樓我一定走騎樓，除非上不去，我會走在道路邊緣線，真的不行，那第四點，希望把延伸性使用拿掉，不可以把騎樓當營業用，放著湯湯水水，我每次經過就要擔心，到底會不會潑湯到我身上，我曾經遇過，所以不贊成延伸性使用，讓我妳的縱向150 ，橫向100要出來，能夠理解，人要進去買東西出來，旁邊可以畫停車格，讓機車停，汽車停了我就過不去，我照片很多，真的過不去，依法來講我是行人，我不能走在馬路上，沒有路讓我走，不是我不想走，有人行道 騎樓不能走，真的有通嗎?小東路上走的時候，常遇到車子停在那邊，小東路大家都知道，站在我每天這樣走，應該說走這麼多年，希望大家體諒一下，可以停下車，再走路的時候，你們可以感受我們走的方式，最後還是希望幫忙一下，想想我們的立場，以後你們可能有需要，讓大家

通行 店家可以生意，你們家無法通行，我就無法去消費，進不去買不到，所以你們家是平的，我一定會去消費，謝謝。

市民朋友
葉先生：我建議第一條作修改，我希望為規範本市騎樓管理使用，以保障行人通行意義，原本條文是私人財產，為了公共利益限制使用，是合法的，你的土地 都市計畫有限制，騎樓就是座人行通道，為了現實情況，已經占用，還是要回到設置目的，要把行人通行放在第一位，把行人通行放在第一位，把私人財產權放在第一位，之後，剛剛講到說，行人路權團體我很贊成，今天問題不是，身心障礙人士有問題，每個人都需要走路，每個人一出生就不用車子推，你一定要走路，我們建城400年了，沒有一個好走路環境，是城市要感到丟臉的地方，大家要往這個方向思考。

劉小姐：
我在開山路延平郡王祠對面，騎樓外面有人行道，可是工務局在人行道上面，畫停車格收停車費，叫行人穿過，我們家私人土地做通行，人行道上不只畫，停車格收停車費，電力公司設置電箱，中華電信也設置電信箱，所以呢我很支持無障礙通行，道路不夠寬沒關係，全部改成單行道，一條線就好，道路留下來，做無障礙通行，這是市府的責任，不是私有財產要捐出來，給無障礙通道 ，這一點我們希望，可以釐清楚，道路不夠寬就做單行道，你把公有道路，作為支持無障礙通道，怎麼會要求，我們私人土地捐出，給大家來使用，停機車，為什麼我們土地要停機車，你有機車就應該要付出停車費不是要求別人無償給您使用，我們的土地我們自己不能用，我們要被拖吊要罰款，那個土地優惠稅率，一人才300元，我們已經去稅捐處取消，300元不夠我一天停車費，謝謝大家。

市民朋友:
我要代表土地所有權人，憲法758條很明確地講，私人土地的公益關係，用民法767，憲法已經保障大家的私人財產，然後市政府幹嘛，你因為自己都市計畫沒有做好，交通管制沒有管好，要求台南市民都要捐出，不合理，我是今天看到議會，跟市政府版本，會後用存證信函寄給秘書處，你在法規上違背中央法規，大家都沒讀書嗎?政府施政你要保障有些人的權利，政府要保障大多數權益，公有財產你都畫停車格，你要免費給市民用嗎，無障礙也要停車阿，你要嗎，政府要不要大愛一點，這是公有財產，老百姓私有財產，接受吊車、接受懲罰，全世界有這麼傻的人嗎?憲法有在保障私人財產嗎?還是少數人在使用，我們那個騎樓，每天不超過3人使用，結果呢，你叫我們邊線做好，評估你土地成本，平均現在土地成本，頂多100多萬，這個東西你每年300元賠我，土地增值稅，過去繳交一百多萬，政府不要做這個，每次都在，大家專家學者，每個人要討論都沒有看書，758條應該看一下，公益行政法，最高法院還

是可以依照767條，私人土地
我們自由不能拋棄，他要更安全他要一更 全，要求臺南市政府捐出來，我不知道現場，你們同意嗎?我沒有大愛 我在私人土地，行使我的權益，我犯規被罰款，隨後我會把我的意見，根據法條，寄給議會跟秘書處參考，市府跟議會裡面不管怎樣通過，還是自治條例。

市民朋友：
大家好，我是中華里市民，停車問題，這個騎樓有人走路，但是騎樓你要被拿去用，不是開放給大家停車，鄰居都沒有設置停車場，機車亂停 早上停到晚上，甚至停了整個禮拜，我的店家要做生意，都沒有辦法停，我要怎麼辦，騎樓沒有平，道路會比騎樓高，騎樓越做越高，政府要整平要怎麼整平，政府希望可以設置，海安路這些沒有騎樓，要設置人行道出來，你的車道縮小，車速限制，不要開車太快，有些人可以走，你要出來走 ，你安全問題要自己注意，保護行人 ，過馬路，都是玩手機，要走 不走，大家都在等他，這些對嗎?政府保護這些人太多，要做對阿，你要做對啊，不是只有保護行人，要開導啊，過馬路要專心走，不是玩手機，謝謝

臺南市中西區里長
赤嵌里里長發言:

大家好我是中西區赤嵌里里長，我很尊重身心障礙團體，我們騎樓舊有土地方式，跟建造方式，他們沒有辦法通行，其實希望可以尊重我，如果我們之前新聞媒體有報導，電動輪椅也滿快的，他們其實不適合走在一般騎樓，外面不平才會越來越高，他們走在騎樓也蠻危險，如果可以市府應該在馬路上，旁邊側邊開一條讓他們專用，車速比較慢他們也安全，店家也安全，店家害怕撞到他們，如果不小心跌倒的話，是市民的錯，還是誰的錯釐清，原則上，把土地所有權還給市民，這樣才是最高效益，雙方才可以回到平衡。

臺南市人本交通促進協會：
三分鐘簡單說明，針對各議座跟市民朋友發表意見，剛剛有提到現在情況是，臺南路很窄很小條，無法做人行空間，這是錯的，很多地方
新加坡香港，六米以下都，有辦法做出人行空間，整條人行道一天走不到三個，因為這邊騎樓沒有好的環境，如果是你會想走嗎?到最後結果都開車，人行道越來越少，不要倒果為因，要有好的人行空間，大家市民才會出來走，這件事情要先釐清，所以說，剛剛有人提到，大家生活在恐懼中，沒辦法安居樂業，我們要讓市民朋友見到人行道，這樣才可以做到安居樂業，所有權人可以保有土地，行人有順暢的環境，在八米以下道路做人行道，有興趣可以跟我們聯絡，不好意思我再補充，有講到說騎樓他是行人空間，你說一天走不到三個

人，怎麼統計，我在路上有觀光客，一來有觀光客，三個人是怎麼統計。
…法律上民法767，可以排除私有財產侵害，憲法23條是可以限制私有產權的，違法這個是違甚麼法，提起憲法沒有758條。

台南市兒童及少年代表協會:
主要針對兒少角度，依照交通部統計，107-110之間，兒少上下學受到傷害七成以上是行人道，停放機車跟堆雜物，兩個學校人行道被佔據，空間被影響，監察院在110年，調查報告提到兒少傷亡人數，是逐漸增加的，到109年兒少傷亡人數2萬7千多人，107年-111年兒少交通事故，兒少人口數0-17歲傷亡人數，整體趨勢往上，六都中台南市最高高達0.94%，第一名在永康區，因為沒有人行道可以走，再永康區中華路往大橋火車站方向，我們有臺南高工、聖功女中、大橋國小，上放學要通行，路段部分，騎樓會有店家經營，車子停放，騎樓無法通行，走到人行道被汽車以及物品堆放，無法走就會造成走在馬路上被車撞，所以我們傾向大家政策考量上，可能可以思考兒童權利公約第三條，兒少最佳利益考量，兒少行動當中，交通規劃要採取積極措施，上放學途中便利性、安全性，可以比較兼顧安全成長，在今天自治條例部分，我們希望思考既有騎樓跟人行道，讓兒少通暢的走在人行道，謝謝。

市民朋友：
剛才那個發言，搞不清楚憲法758，私人土地的公益關係，法院照民法，去排除不是嗎?他沒有搞清楚，所有權是受到憲法23條保障，你這個位階根本錯誤，我要提醒，中央法規標準法有訂定，行政程序法也有訂，說的訴求我都心有同感，但不可以侵犯所有權人的權益，怎麼可以這樣，政府施政不良，對不起人行道 或是單行道，往上時間哪段時間，你沒有限制時數，你都沒做，叫我們所有權人 ，這是什麼道理，憲法 行政法 中央法規標準法大家都沒讀嗎，這個會造成甚麼，你有懷疑時候，你要繼續推行下去，我會告你瀆職喔，議會你再用這個東西根據行使條例哪幾條，選了議員要保障多數人利益，放棄權利 ，這個過去，是大眾我私人利用，道路交通管理處罰條例
這是甚麼道理，隨後我的時間不足，隨後會，由寄存證信函給你們參考，我會告你們，我一定會告你們，你們硬幹就幹啊，好不好。

周議員嘉韋:
你聽我說，是不是要解套大家，你看我們修的版本，我來回應剛剛，前面講的稅法問題，來，稅法他是一個補償概念，土地所有權人，稅法優惠權利要消失 ，這是錯誤，臺灣法律不是給你補償優惠，你就沒有了，所有權人的權益到底在哪，剛剛一再強調，身障團體通行我沒有意見，是整合問題，騎樓範圍哪些給民眾，哪些給所有權人，是範圍切割的問題，不是騎樓整平的問題，現在騎樓不能停車，你們自己看，那是不平的問題，你不可能走在騎樓，你用1.5米還走不過去很奇怪，不是我要空間，不是騎樓使用問題，大家不用講法

規的問題
最專業坐在前面，我不敢說我最專業，大法官解釋，400號解釋，騎樓有公用地役關係，是說騎樓有留作通行必要，今天這個自治條例，就是要寬限出有通行之必要的範圍有多寬，還是騎樓整個都是，把它界定出來，可以把騎樓使用價值更大化，大法官解釋，不管是解釋文協同意見書，不同意見書，講到通行範圍，都沒有寬限多大，希望藉由這次自治條例，市議會版本寬限，那些可以走 哪些給所有權人，我們要把這件事情處理好，要怎麼用怎麼用，是後續問題，你要停腳踏車 機車，要做其他用途，是後續討論的點，在自治條例要討論解決的，很多居民 團體，騎樓問題是歷史共業，我不認為台南400年沒有解決這個問題是什麼太大問題，我們坐在這邊要解決，不去怪以前，他是共業，討論方法 條例寫清楚，執法有依據，以免未來騎樓怎樣，打給議員 打給議長，再打去市政府責罵，以上。

市民朋友：
新芽協會第二次發言，有關於剛剛法上，議員都是法律專業，我補充，釋字564，騎樓供人行使用沒有問題，跟財產權沒有違背，稅法補償部分，那棟建築再建的時候就有優惠，我也是所有財產權人，我們蓋房子因為有騎樓這件事情，有拿到優惠不只稅法補償，大家要記得這件事情，8米道路要不要設置人行道，國外就算6米也會設置，8米做停車空間，車子停下去 我不相信沒有辦法設置人行道，里長這樣說我也不敢置信，關於議會版本第八條，行人為騎樓使用，第二項規定，由主管機關裁罰，市府版本把這個拿掉，用道交條例處罰，應該要維持議會版本，除了用道路交通管理處罰條例，處罰之外，他有一些許可，這次我們許可讓你使用，違反相關規定，除了用道路交通管理處罰條例，懲罰你之外，你下一次我就不讓你申請，隔多久不能申請，把相關裁罰的能力還給主管機關，有關於剛剛有提到說，如果要劃設人行道，跟停車區的時候，要有明確標示出來，我是同意這一點，如果沒有明確標示，規範商家或停車，之後警察機關要裁罰，會遇到很多執行上的衝突，有關於這個條例，他未來是否有辦法納入落日條款或者日出條款，所謂，日出條款就是新開發的區域，是不是不適用這個條例，或者落日條款，希望多少年後就不使用，那也是讓市府有期許，多久之後可以建設好人行空間，這樣未來有關於騎樓地開放使用許可，可以在相關法規行政細則，可以寫到說後續，怎樣監督管理規劃，把這方面訂得更細緻，謝謝。

朱議員正軒：
我是永康區的，今天的議員主筆提案，我政策目標，都很關心行人環境改善，也要知道說，這座城市發展這麼久，對於產權要怎麼保障，希望百分百拿到全部，政府推動政策沒有辦法，滿足大家需求，不是0和1的對決，希望可以有折衷方案，至少要有1.5米空間，我們把它畫出來，適度回歸私人使用，這個效果是，政府推動政策阻力會減小，政府就有辦法來做，不然議會一起罵 ，公

益團體來倡議，會發現政府沒有動作，沒有動作 ，阻力太大，無法有動作，我們開了很多協調會，現在辦理公聽會，適度讓步 妥協，讓雙方可以達成，關於自治條例對於機慢車，可以認同，如果汽車進去就難以留下空間，但是市府用申請制，會讓政策打折扣，劃定範圍要適用這樣狀況，申請制度1.5米很難做到，大家路上走哪些地方有申請，哪些地方沒有申請，再來是八米討論，中央4/16日，立法院修法通過行人安全設施條例，包含工務局已經討論好，已經訂定罰則，移動物警察會開單，固定物沒有罰則，圍起來變成車庫，變成車庫是沒有法規可以罰，行人交通安全設施條例，有三到四萬的罰則，罰到你改善為止，臺南市政府準備好了嗎?今天訂定的騎樓管理使用自治條例，是過度銜接，有沒有辦法銜接到中央的辦法，我們透過自治條例，騎樓整平，跟暢通是另外一個問題，今天只是把範圍劃定，劃定後要做的努力還很多，大家可以折衷妥協，讓城市進步。

市民朋友：
回應剛剛新芽朋友，現在土地所有權人，不是完全沒辦法使用，二樓以上可以使用，是容積問題，你這塊地可以蓋多少，是容積問題，二樓三樓以上都在使用，你可以完全使用你的容積率，對於財產權使用沒有很大的問題，第二很多人說到整平，這個問題是我覺得好笑，台南市騎樓地設置標準辦法裡面，有規定騎樓整平，騎樓設置障礙，要怎麼處理，要申請許可喔，請教台南市騎樓上上下下，都有經過申請許可嗎?沒有經過申請許可，工務局有執法嗎?剛剛提到說，不要說這是共業，沒問題，共業怎麼造成，日治時期騎樓開始，不能堆置雜物 不能做生意，騎樓不能走變成常態，現在市政府要規定騎樓整平，騎樓都高高低低，是怎麼造成，是不是執法怠惰 跟議會怠惰，造成400年共業，現在變成要折衷，這個社會違規的人太多了，沒辦法執法了，那就折衷吧，那你市政府要有態度啊，要折衷到什麼程度，要讓人可以走，這不是只有身障問題，只要你有腳就有走路問題，有老人 兒少問題，大家都是騎車 的人，有沒有需要走路，外國朋友在臺南逛街，我覺得很丟臉，不時要走到騎樓 走到快車道，我無地自容，四百年的城市，我覺得大家都要檢討，不是市政府、議員而已，市民都要好好想，400年城市，我們這個城市怎麼回事。

尤天厚副秘書長：
先做處理，把公聽會時間延長10分鐘，都沒有發言的人先作第一次發言，如果還有時間的話，再請第二次及第三次發言的人繼續發言，大家都有發言的權益，如果延長時間還是不夠的話，希望大家提供書面意見給我們。

林議員燕祝：
你今天很重要，這都是法律問題，行人行走重要，民眾騎樓訴求要處理，剛剛說 我要感謝這位小姐，我一直在議會罵，要做的工程，以前工程，日據時代不到兩米的騎樓，要如何施作，騎樓相差三十公分要怎麼做，剛剛這位小姐

說，中華路永康那邊，學生無法走 走不出來，但是我最氣的是台南市政府，做了什麼，就是單軌，你要做單軌
旁邊的停車又沒有了，將來停車亂象，好 更沒有辦法給行人走，說實在最生氣臺南市政府，不是為了省錢，我們很多工程，剛要設計的都規劃好，長中短期的去做，比較短期設計可以讓行人走，中期要怎麼改善，該能整平就整平，狹義一點現在騎樓12米以上，要設，12米以下不用設，我下午要開個會也是這樣，請問副祕，我們的房子整排老舊房子，莫名其妙，他到工務局領執照，要修繕，台南市政府工務局，修繕完這家，可以把騎樓蓋出來，不用騎樓，旁邊整排到騎樓，要怎麼作人行道，這些都是問題，我想今天12米以上應設騎樓，12米以下不應該再設，有很多議題，該如何解決，都是扣到法律部分，今天無法解決，該怎麼做，有行人有騎樓行人道路，要再設置騎樓嗎?你們要去處理，我時間到了嗎?我剛剛聽到鈴聲，聽到討論，臺南市政府不要省錢，該花錢就要花錢，不是雙軌沒辦法共構，一上一下，我看你們未來怎麼辦，這些騎樓的未來會出來再跟你們抗爭，沒有騎樓怎麼辦。

市民朋友：
謝謝，工務局按下讚，從善如流的部分，我也要做質疑，這兩個版本都對騎樓開放，我們知道，道路交通管理處罰條例，有授予主管單位，做機慢車停車使用，但並沒有允許設攤，我們知道騎樓設攤，他是做吃的，會有管線，會導致行人通行不便甚至危險，道路交通管理處罰條例，沒有針對設攤做允許，會有法規問題，這點我希望這個案子之後在議會裡面再考慮，再來是說，騎樓容積獎勵，我們設置騎樓有給予住家，容積獎勵，不是說把她權利剝奪，所有權人剝奪，給他容積獎勵，樓上空間可以做使用的，這個條例過關，那未來設，有騎樓領有容積獎勵的住家，這個獎勵要收回嗎，這個必須去思考，騎樓回歸給所有權使用，獎勵還繼續給很不公平，剛剛議員有提出，人行道設施 騎樓整平設施，都是市政府要做好的，但我們現在再討論，要把騎樓提供所有權人，作為私人使用，這是有點太過倉促，我建議等我們人行設施做完後，回歸騎樓私人使用更合適，過渡期人行道還沒有清楚，騎樓又給地主使用，中間過渡期人行道沒有蓋好，行人通行權益 身障朋友，我們身障朋友長輩，通行安全怎麼保障，請市府跟議會慎重考慮。

市民朋友：
市政府長官 列席團體，我是台南物業管理發展協會，執行長第一次發言，做這個法案的目的其實就是對我們台南市容的改造跟提升，我想這是主要目的，這個其實，對我們台南的所有市民，絕對有正向的方案，這是我們台南市最大的利益，從都市改造，觀光跟通行的順暢，應該是好的法案，不管是議會 市政府法案，有一個問題，法案通過之後執行單位是工務局，臺南的幅員很大，騎樓很多 管理人力在哪，議會跟市政府要去思考的問題，法案通過了 人力有沒有辦法，有效的管理面的做法，這是一個重點，很多議會的議員在，應該去

思考管理的人力，再工務局裡面，設專門的可能沒辦法，但在可行的方式下，有沒有人力，在民治行政中心 ，永華行政中心，有沒有針對騎樓的管理，如何有效的管理，來落實自治條例，來讓大家討論跟設置，我覺得這是一個重要的議題，謝謝。

市民朋友：
各位長官民意代表，各位關心議題的市民，你們好，我本身是協會理事長，第一次發言，我聽了很多意見，我發現這種意見，記得早期蘇市長在的時候，民國71年，那個有辦理全國運動會在臺南，有整頓騎樓用得很好，後面不知道有沒有執行，這個問題幾十年，很多外地來的朋友，台南市騎樓，沒有人行道，騎樓地很難走 高高低低，有些是地形關係，但也要想辦法解決這個問題，我想公部門做事情，有時候接收民眾意見，我這個做下去會不會影響，周邊要注意很多問題，做下去後又發生很多問題，這是我們公部門，很辛苦的，我們政府部門 交通局，都有，要怎樣每一位市民好好思考，感謝民意代表，願意提出議題來關心，很多議員到場關心，每個人都很關心我們的生活像是嬰兒車，爺爺奶奶買菜也好 ，經過騎樓都很難走，身障朋友針對問題，把騎樓地更好走，更方便使用，無障礙環境，現在改通用設計，大家都可以使用才是通用，看給錢而已，我們現在好手好腳再走，但未來呢，成大醫院每天上千人出入，很多人要輪椅，我們進入高齡社會，這些老大人很辛苦，沒有辦法自己開車，要大眾運輸，人行道你要方便走麻，年輕人上班 老人家可以出門，思考層面不是只有身障朋友，要好好走而已，還有全民每個人要注意問題，今天要好好思考，每個人有好意見，心胸開闊 寶貴意見，感謝大家參與。

尤天厚副秘書長：
因為大家發言踴躍，時間必須再做處理，等一下再徵求兩位，都沒有發言的人可以先發言，如果沒有發言，再開放給第二輪及第三輪發言者，請問現場有沒有人都還沒有發言的？。

主持人：後方這一位舉手了

市民朋友：
各位長官不好意思，剛剛遲到，之前我不知道大家所提的問題，我是里長，北區開元路跟北安街口，那個區很簡單，路線很好，重點是有三千多戶，我只有一百多戶的平宅，三千多戶都是住宅大樓，那邊有嚴重問題是，開元路跟北安街口，那個健身工廠前面，紅綠燈下不知道當初，我們讓市政府這邊，工務局管理的，那邊有小圍牆，造成行人無法通順，這是嚴重的問題，我們跟議員還有秘書報告過了，因為那邊沒有辦法有人行道，那邊設計的有地下通道，圍牆圍起來，當初建築可以這樣設計，我不知道原因何在，那邊的希望可不可以盡快，再來那邊大樓，都是有警察局交通局拍照，有罰款問題，這個大樓停不夠

就去停對面的，我現在發現嚴重的問題，店面的問題不希望去爭，因為這會影響他們的生意，通道他是可以通，我希望這一些是不是最好的，還是要有機車通道口，讓這些店面有保障，不再說為了這個抗爭，或者去投書哪個人有違法問題，我認為市政府這邊，是不是有正確規劃，讓這些完全問題提出來，我發現是亂象，尤其我那邊的大樓是很多，我們機車也很多，工務局 交通局可以到我們那邊看一下，規劃設計立體停車場。

市民朋友：
謝謝主席，法律我不懂，因地制宜，有些路很寬或是很窄，私人權益現在開車經過斑馬線，開車的人要停，人行道安全的通過，車要禮讓人，輪椅在騎樓發生碰撞，輪椅要不要禮讓行人，輪椅會不會超速，關於私權，今天房子是我的，土地是我的，是不是我地主優先使用
比方說，餐飲業不能，像日據時代，外面只能擺桌椅保持暢通，這是我私人地方，我優先使用，我的汽車如果要停進去，只要寬度夠，停橫或直，都是我的權益，我的朋友要來，要我同意才可以停，陌生人停我門口，沒有維護我的權益，剛剛說到新加坡可以做到，我們跟新加坡可以比，人家荷蘭人行徒步區欸，所以我覺得目前我們的騎樓，就是有些地方沒暢通嘛!有些地方有暢通就優先通過，不順暢的地方就暫時，保留原樣，最主要是尊重所有權人，謝謝還有一分鐘，我的意思是騎樓，可以畫機車停車格，但要跟所有權人溝通要開放幾位，其他就是我再使用嘛!這樣才可以尊重所有權人，人行道要車子跟現在的輪椅，輪椅不是交通工具，輪椅違規停車怎麼辦，這也是問題怎麼辦，應該像是前面說的，政府規範通道，讓輪椅可以在外面行駛，眼睛看不見都可以在外面走，輪椅為什麼不行，眼睛看不見我覺得好厲害。

主持人：
我們請市府各機關同仁，針對市民提出的問題作回應。

工務局:
各位市民朋友大家午安，其實剛剛有很多，包括相關的團體，還有市民朋友，都有提供寶貴意見，私權的部分，今天要依照甚麼樣為優先，這個部分市政府工務局這邊，把大家意見，收集下來，今天也要聽聽看大家意見，把相關，意見收集出來，做些比較好後續法令制定，明定的條件下來處理，其實大家都有包括，暢通 轉角要怎樣處理，包括是說停車，但是只能停汽車或機車，或多大的人行通道的寬度，有1.5米的空間，還有市民提到能不能設攤，經發局也會做相關說明，也有談到法案通過以後，到底有沒有人力可以執行，剛剛大家也都知道，人行道的通行，通暢跟道路高低不同，要分成兩個方面討論，要做說明，要把各位相關意見，來做整合，剛剛有提到民眾談到，會後我們今天的不一樣，我們會後會做現場勘查，以上是工務局簡單的說明，針對剛剛意見的回覆。

警察局：
做簡單的回應，依照現行規定，人行道騎樓，機慢車的停法，另外人行道，(聲音不清楚)…還是會繼續努力。

經發局：
各位市民朋友好，經發局針對騎樓營業會再研擬相關辦法。

法制處：
各位市民朋友議座，騎樓使用都是市民關心的議題，今天我們會研擬這個自治條例，希望說，能夠依照公益跟私權，能否取得平衡點，這個兩次公聽會收集意見，希望這個自治條例制定過程可以順利，可以具體的解決，目前使用騎樓的困境。

交通局：
主席各位與會大家好，交通局，針對此部分說明，道路交通管理處罰條例55條跟56條有明確規範，採定點停車，但90條之3有例外的開放，是怎樣開放，不妨礙行人通行原則下，主管機關設置標線，機慢車停車處所，自治條例有針對行人通行，有更明確定義，後續市府執法上有依據。

尤天厚副秘書長：
結語:
感謝大家熱烈參與討論，讓市府可以收集更多相關資訊，會後如有需要補充的資訊，可以提供書面，另外我也要跟在場參與的市民朋友致歉，我剛剛沒有把議事處理好，讓大家參與公聽會的權利受到影響。這個議題如果從憲法觀點來看，是兩個基本權利如何處理的問題，跟各位報告，基本權利不是只有衝突，也可以透過調和來處理，剛剛有議員包括市府同仁都提到，所有權和行人權益，是否有調和空間，把調和空間找出來，公聽會的目的是藉由大家提出看法，把自治條例條文的內容貼近到市民的期待。我最後再次強調，會中來不及提出的意見，事後都可以再次提出，我們非常歡迎，如果大家沒有其他要補充，今天公聽會就進行到這邊。

主持人：
再次謝謝大家，臺南市政府，會廣納各位意見，讓台南變得更好，再次感謝大家。